

المادة: علوم إسلامية.		الميدان: الفقه وأصوله.		المستوى: السنة الثانية ثانوي.	
الوحدة: من أحكام الأسرة: الصلح بين الزوجين.		مصادر الوحدة: الكتاب المدرسي، الندرجات، المكتبة الشاملة، القرآن الكريم برواية ورش، كتب الحديث الشريف، الميسر في أحكام الزواج والطلاق عند المالكية.		الهدف التعليمي: يُثبت أنّ الطلاق يُلجأ إليه بعد استنفاد كل محاولات الصلح.	
الموارد المستهدفة: أولاً: مفهوم الصلح بين الزوجين. ثانياً: فضل الصلح بين الزوجين وأهميته. ثالثاً: مراحل الإصلاح بين الزوجين: أ- إصلاح نشوز الزوج. ب- إصلاح نشوز الزوجة. ج- تدخل الحكّمين في حال الشقاق. تقويم.		المحور الزمني للوحدة: ساعة واحدة.			
الوضعيّات	نشاط المعلم والمتعلّم	البناء التعليمي للوحدة	التقويم	الزمن	
وضعية الانطلاق	عنوان الوحدة + تهيئة المتعلّم.	❖ عرفت سابقا أن الإسلام أحاط الأسرة بسياس من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين من شأنه أن يمنح بيت الزوجية حظوظاً أوفر في البقاء والاستمرار فماذا يترتب إذا استخفّ الزوجين بحقوقهما وواجباتهما وماذا يستدعي ذلك؟ (يسرد المتعلّمون بعض مظاهر الخلافات الزوجية ثم يعلّقون عليها، من خلال ذكر أسبابها، ثمّ التوصل إلى ضرورة المحافظة على الأسرة).	تشخيصي	د07	
		❖ إن الاستخفاف بالحقوق والواجبات يفقد البيت استقراره ويجعله يعيش حالة من الخصومات يهدّد تكرارها كيان الأسرة ممّا يستدعي التدخل العاجل من خلال محاولة "الصلح" لإنقاذ الحياة الزوجية من الأضرار التي يمكن أن تلحق بها.			
يتوصّل المتعلّم إلى عنوان الوحدة		﴿ من أحكام الأسرة: الصلح بين الزوجين.			
وضعية بناء التعلّمات.	النشاط الأوّل: يحدّد مفهوم الصلح بين الزوجين. ما المقصود بالصلح بين الزوجين؟	أولاً: مفهوم الصلح بين الزوجين: هو إنهاء الخصومات بين الزوجين والقضاء على المنازعات التي من شأنها أن تهدم كيان الأسرة بطرق شرعية.	يحدّد مفهوم الصلح بين الزوجين.	د05	
	النشاط الثاني: يستنتج أهميّة الصلح بين الزوجين.	ثانياً: فضل الصلح بين الزوجين وأهميته:	✓ الإصلاح بين الزوجين من أعظم القُرْبَات، وعد الله عليه الأجر الكبير.	يعبّر عن فضل الصلح بين الزوجين، ويستنتج أهميته.	د08
السند 01: قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 114]	السند 02: عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ» [رواه البيهقي]	✓ تتجلى أهميته في سعي المصلحين إلى رأب الصدع الذي وقع داخل الأسرة تحقيقاً لحسن المعاشرة بينهما وتجنباً للطلاق.			
النشاط الثالث: يُحدّد مراحل الصلح بين الزوجين.		ثالثاً: مراحل الإصلاح بين الزوجين: يتمثل في:	يحدّد مراحل الصلح بين الزوجين.	د10	
السند: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [النساء: 128]	أ- إصلاح نشوز الزوج: قد ينفر الزوج من زوجته وتتغير طباعه نحوها، فعلى الزوجة أن تعمل على إرضائه بأن تنازل عن بعض حقوقها حفاظاً على بيت الزوجية لذلك شرع الإسلام لهما الصلح.				
استنتج طريقة علاج الزوجة لعصيان زوجها ونشوزها.					

النشاط الرابع: يحدّد كيفية الصلح بين الزوجين:

السند 01: **قَالَ تَعَالَى:** ﴿فَالصَّلَاحُ قَنِينٌ

حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيْنِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُواهُمْ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ فَلَا بُعْثَ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34]

استنتج طريقة علاج الزوج لعصيان زوجته ونشوزها.

السند 02: **قَالَ تَعَالَى:** ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا

فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35]

ما الحل في حالة فشل الزوج في علاج نشوز زوجته بالخطوات السابقة؟

النشاط الخامس: يتوصّل إلى آخر الحلول عند فشل محاولات الإصلاح.

السند: **المادة 49 من قانون الأسرة الجزائري:** ((لا يثبت الطلاق إلا بحكم إلا بعد محاولة الصلح من طرف القاضي))

في حالة حصول النزاع والشقاق وتعذر الإصلاح بين الزوجين ما الحل الشرعي لهذا الموقف؟

تقويم:

1- محاولة الإصلاح بين الزوجين يمرّ بمراحل تعرّفت عليها، كيف تعلّل هذا التدرّج في محاولة الصلح؟

2- كيف تردّد على شبهة ظلم الإسلام للمرأة من خلال تشريع ضربها حال نشوزها؟

ب-إصلاح نشوز الزوجة: نشوز الزوجة: يقصد به عصيان المرأة لزوجها وإهمال لحقوقه الزوجية لذلك وضع الإسلام خطوات يجب اتباعها وهي:

أ-الموعظة الحسنة: بأن يعظها ويرشدها ويذكرها بواجباتها نحوه برفق ولين.

ب-الهجر في المضجع: بأن لا يأكل معها ولا يكلمها لعل هذا يؤثر في نفسيته وتعود إلى صوابها ورشدها.

ج-التهديد بالضرب: إن علم أنه يفيد على أن لا يكون مبرحا. **ملاحظة:** هذا الصلح داخلي بيد الزوج.

تنبيه: ضرب الزوجة لا يعني جلدتها كما يجلد المجرم، وضربها بنحو أطراف الثياب والمروحة فيؤذيها في نفسها ويردّها إلى الصواب.

ولولي الأمر أن يقيّد مسألة التأديب إذا استعمله الأزواج على غير وجهه المشروع.

ج-تدخل الحكّمين في حال الشقاق: إذا فشلت طرق الإصلاح الداخلي وزاد الشقاق بين الزوجين لم يبق لهما إلا **الصلح الخارجي** وهو ما يسعى **بمجلس التحكيم** وذلك بأن يأتي رجل من أهله ورجل من أهلها ويدرسان الخلاف ويحكمان بما يريانه مناسبا في الفراق أو عدمه. وقد أشار الله لذلك.

رابعاً: الحل عند فشل محاولات الإصلاح:

في حالة ما إذا فشل الصلح الخارجي كان الحل الأخير هو **الطلاق**.

﴿وهو موضوع الوحدة المالية.